2025.11.5

“7·30”道路交通事故调查报告

2025年7月30日04时27分，李某某、李某某的道路交通事故，永德县公安交通警察大队于2025年7月30日受理，根据现场勘查和调查取证情况，初步查证了道路交通事故事实，查明了形成道路交通事故的原因，查实了当事人的行为对道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，2025年9月26日制作下发了道路交通事故认定书。现将有关情况报告如下：

一、道路交通事故当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况

（一）当事人情况

1.当事人李某某，男，汉族，1981年12月20日生，文化程度中专，政治面貌群众，户籍所在地：云南省曲靖市师宗县雄壁镇发召村委会大法召村128号，现住址：云南省曲靖市师宗县丹凤镇公租房7栋401。2001年01月04日初次领取机动车驾驶证，准驾车型为A2，发证机关为云南省曲靖市公安局交通警察支队，有效期至2083年01月04日，系本案中云D87714号重型半挂牵引车牵引云D2756挂重型仓栅式半挂车驾驶人，在此事故中无伤害。

2.当事人李某某，男，汉族，1964年08月10日生，文化程度小学肄业，政治面貌群众，户籍所在地：云南省临沧市永德县崇岗乡崇岗村委会大平掌一组，现住址：云南省临沧市永德县崇岗乡崇岗村委会大平掌一组。系本案中行人，在此事故中当场死

亡。

经云南省永德县公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人李某某系胸腹部损伤死亡。

（二）车辆情况

事故车辆为一辆红色东风牌，型号为DFH4250D的重型半挂牵引车牵引红色环陆牌，型号为LYT9401CCY的重型仓栅式半挂车，重型半挂牵引车号牌号码为云D87714,车辆识别代号为LGAG4DY32K8002214，发动机号K2001948；重型仓栅式半挂车号牌号码为云D2756挂，车辆识别代号为LA9940C34K0LYT051，车辆所有人均为：富源号林运输有限公司，登记住所均为：云南省曲靖市富源县中安街道王家屯社区胜境街759号，初次登记日期均为2019年3月14日，检验有效期均至2026年3月31日，核定载客2人，核定载质量33500kg，使用性质为货运，事故发生时核载1人及32000kg货物。云D87714号重型半挂牵引车投保于中国人民财产保险股份有限公司大理州分公司，所购险种为机动车交通事故责任强制保险、机动车商业保险：机动车第三者责任保险100万元，机动车车上人员责任险司机20000元、乘客10000元，附加医保外医疗费用责任险三者、司机、乘客各10万元，有效期至2026年3月21日23时59分止；投保华安在线财产保险股份有限公司：所购险种为国内公路货物运输定额保险、附加货物责任保险10000100元，有效期至2026年04月08日24时止。云D2756挂号车投保于

中国人民财产保险股份有限公司大理州分公司，所购险种为机动车商业保险：机动车第三者责任保险10万元，附加车上货物责任险5万元，有效期至2026年3月21日23时59分止。事故造成该车车头部右前侧保险杠受损。

经云南云通司法鉴定中心鉴定：云D87714号重型半挂牵引车牵引云D2756挂重型仓栅式半挂车发生事故时的转向系、制动系、照明信号装置、喇叭装置功能有效,行驶系功能不合格，未检见该车的机械故障。

（三）道路和交通环境

事故现场位于云南省临沧市永德县辖区施崇线130公里850米处，道路行政等级为省道，双向两车道混合交通式公路，干燥沥青路面。呈南北走向，南至崇岗方向，北至施甸方向，有效路面全宽7.0米，西侧路肩宽0.8米，路肩外为宽0.98米、深0.4米的水沟，东侧路肩宽0.65米，路肩外为宽1.2米、深0.4米的水沟，道路西侧有一宽为6.5米的路口至气象站，东侧有一宽为6.1米的路口至人家。现场道路为一般弯，由北向南为右弯，弯道半径为333.4米。道路中心有黄色单实线分隔对向交通流，该路段由北向南路面东侧路边摆放限速40标志牌、由南向北有注意落石标志牌。事故发生于夜间，无路灯照明，事故发生时天气：晴。

二、道路交通事故发生经过

2025年7月30日，李某某驾驶云D87714号重型半挂牵引

车牵引云D2756挂重型仓栅式半挂车，沿施崇线由永康方向驶往崇岗方向，04时27分，车辆行驶至施崇线130公里850米处，遇行人李某某坐在其行车道内，采取了向左避让及制动措施，但避让不及车头右前侧撞到李某某后第一、二、三轴左侧轮胎碾压李某某，造成李某某当场死亡及车辆受损的死亡道路交通事故。事故发生后李某某驾驶车辆离开现场，后在耿马县公安局交管大队配合下，于2025年7月30日08时47分在耿沧线24公里100米处查获驾驶人李某某及事故车辆云D87714号重型半挂牵引车牵引云D2756挂重型仓栅式半挂车。

三、道路交通事故证据及事故形成原因的分析

（一）道路交通事故现场勘查情况

1.现场定位情况：现场为变动现场，现场采用三角定位法定位，以事故现场道路东侧挡墙南端点垂直到路边线的垂直点为“C”点，道路东侧挡墙由南往北数第二个接缝为“A”点，道路西侧挡墙第二个接缝为“B”点，AB=12.4米，AC=29.4米，BC=25.6米。

2.事故车辆停车位置、车体痕迹：事故车辆发生事故后驶离现场，于2025年7月30日08时47分在耿沧线24公里100米处查获驾驶人李某某及事故车辆云D87714号重型半挂牵引车牵引云D2756挂重型仓栅式半挂车，经勘查事故车辆右前保险杠受损并附着人体组织。

3.现场路面痕迹、散落物品状况：现场道路由西北向东南方

向西侧路面延伸至东侧路面有4条制动拖印L1、L2、L3、L4、L7，L1长7.3米、L2长7.33米、L3长3.23米、L4长1.8米、L7长1.9米，现场道路东侧路面有两条制动拖印L5、L6，L5长0.2米、L6长0.25米，东侧路面有一尸体。

（二）询问及走访情况

1.经对当事人李某某进行询问，陈述了驾驶云D87714号重型半挂牵引车牵引云D2756挂重型仓栅式半挂车在事故路段看到其行驶的道路中心有一疑似警示标志的东西，在与对向来车会车后避让开此疑似物后行驶至耿沧线24公里100米处接到我大队电话，配合调查的经过。

2.经对报警人杨某某进行询问，证实了路过事发路段看到有人躺在路边随即报警的事实。

3.经对证人张某某进行询问，证实死者李某某于2025年7月29日上午10时许路过其店子门口的事实。

4.经对证人高某某进行询问，证实2025年7月29日19时许、21时许分别在大山鸡刺林上组其家门口、鸡刺林路口见过死者李某某的事实；

5.经对死者李某某女儿李某某进行询问，证实李某某有精神病史及平时李某某由其叔叔李某某照看的事实。

6.经对死者李某某弟弟李某某进行询问，证实李某某女儿李某某嫁去临翔区，平时李某某由其照看以及李某某精神有问题到永德县安心医院住过院，李某某事发前于2025年7月28日上午

出去直到事发的事实。

7.经对证人代某某进行询问，证实李某某有精神病史住过院的事实。

8.经对证人穆某某进行询问，证实事发前乘坐网约车经过事故路段的经过。

9.经对证人罗某某进行询问，证实驾驶车辆于2025年7月30日凌晨四时许经过事故路段时看到其顺行方向（崇岗至永康方向）路边有像绿色口袋物体的事实。

10.经对证人杨某某进行询问，证实2025年7月30日凌晨1时许驾驶车辆经过事故路段看到其顺行方向（崇岗至永康方向）道路左侧车道中间坐着一个穿着军绿色外套的男子，凌晨2时许返回时此人还在原位置原状态没有变化，其避让的事实。

11.经对证人鲁某某进行询问，证实2025年7月30日凌晨04时28分驾驶网约车经过事发路段时，看到其顺行方向（崇岗至永康）道路左侧中间有一个黑影，随即与一辆大货车会车，会车后听到大货车刹车声的事实。

（三）道路交通事故的检验、鉴定情况

经云南省永德县公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人李某某系胸腹部损伤死亡，详见《李某某法医学尸体检验鉴定书》（永）公（司）鉴（尸检）字〔2025〕2号。

经云南云通司法鉴定中心鉴定：云D87714号重型半挂牵引车牵引云D2756挂重型仓栅式半挂车发生事故时的转向系、制动系、照明信号装置、喇叭装置功能有效，行驶系功能不合格，未检见该车的机械故障。该车发生事故时的车速不能计算，详见

《云南云通司法鉴定中心车辆技术鉴定意见书》云通司鉴中心〔2025〕车鉴字第2288号。

经云南云通司法鉴定中心鉴定：李某某所着衣服上提取的红色物质与云D87714号车前保险杠右侧破损处提取的漆样应为同种类物质，详见《云南云通司法鉴定中心微量物证司法鉴定意见书》云通司鉴中心〔2025〕微物鉴字第270号。

经云南永鼎司法鉴定中心鉴定：送检采血管编号“70575970的血液（检材样品）定性检验未检测出乙醇，详见《法医毒物检验司法鉴定意见书》云永司鉴[2025]法毒鉴字第02987号。

经云南省临沧市公安司法鉴定中心鉴定：送检的云D87714重型半挂牵引车保险杠上疑似人体组织中检出的STR分型，与李某某血样在D3S1358等23个基因型相同，其似然率为6.27×10的27次方。详见《临沧市公安司法鉴定中心鉴定书》（临）公（司）鉴（法）字〔2025〕269号。

（四）当事人的违法行为

当事人李某某夜间驾驶机动车上道路行驶，未降低行驶速度，导致遇对向来车会车时未能及时判断路面情况，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”之规定。

当事人李某某夜间在道路上坐卧，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第二项“行人不得

有下列行为：（二）在车行道内坐卧、停留、嬉闹。”之规定。

（五）道路交通事故成因分析

当事人李某某夜间驾驶机动车上道路行驶，未降低行驶速度，导致遇对向来车会车时未能及时判断路面情况是造成此事故的原因之一；当事人李某某夜间在道路上坐卧是造成此事故的另一原因。

四、适用法律、法规及责任划分意见

当事人李某某夜间驾驶机动车上道路行驶，未降低行驶速度，导致遇对向来车会车时未能及时判断路面情况，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定李某某承担此事故的同等责任。

当事人李某某夜间在道路上坐卧，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第二项“行人不得有下列行为：（二）在车行道内坐卧、停留、嬉闹。”之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定李某某承担此事故的同等责任。

当事人李某某因在不知情的情况下驾车离开现场，故对李某

某驾车离开现场的行为不认定肇事逃逸。

五、道路交通事故暴露出来的事故预防工作中存在的突出问题及预防对策建议

此事故中暴露出驾驶人、行人对交通法规漠视安全意识淡薄，应深化交通安全宣传教育，加强施崇线巡逻防控及路检路查，各相关主管部门要加强对过往车辆驾驶员进行安全行车提示，行人安全提醒。